Kecskeméti Járásbíróság

bírósági ügyszám6/82. szám

Kecskemét, Rákóczi út 17-19.

A Kecskeméti Járásbíróság, Dr. Szigeti Csaba ügyvéd (felperesi képviselő címe) által képviselt ***Felperes1*** felperes lakcíme szám alatti lakos felperesnek, alperesi pártfogó ügyvéd pártfogó ügyvéd (alperesi képviselő címe) által képviselt ***Alperes1*** alperesek lakcíme szám alatti lakos I. rendű, ***Alperes2*** alperesek lakcíme szám alatti lakos II. rendű alperesek ellen *bérleti díj i*ránt indított perében meghozta a következő

í t é l e t e t:

A bíróság megállapítja, hogy a felperes 1/1 arányú tulajdonát képező perbeli ingatlan helyrajzi száma természetben alperesek lakcíme szám alatti ingatlan használati díja 2018. október és 2021. szeptember hónapok között havi 23.000 (huszonháromezer) forint.

A bíróság kötelezi az I. és II. rendű alapereseket, hogy 15 (tizenöt) nap alatt egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 828.000 (nyolcszázhuszonnyolcezer) forint tőkét és 215.798 (kettőszáztizenötezer-hétszázkilencvennyolc) forint perköltséget; ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság az I. és II. rendű alperes képviseletében eljáró alperesi pártfogó ügyvéd pártfogó ügyvéd (alperesi képviselő címe) munkadíját 1.308.000 (egymillió-háromszáznyolcezer) forint pertárgyérték után állapítja meg azzal, hogy a pernyertesség–pervesztesség aránya 63%-37% (hatvanhárom-harminchét százalék) az alperesekre terhesebben.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Kecskeméti Törvényszéknek címezve, a jelen bíróságon lehet elektronikus úton vagy a nem elektronikusan kapcsolatot tartó fellebbező fél esetén papír alapon 3 (három) példányban benyújtani.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy a tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a fellebbezésében kell előterjesztenie. A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét az eljárás megszüntetése miatt vagy eljárási szabálysértés miatt kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

I n d o k o l á s

[1] ***Tényállás:***

[2] A felperes az I. és II. rendű alperessel, mint adósokkal szemben az OTP Bank Rt. végrehajtást kérő kérelmére kölcsöntartozás behajtása iránt végrehatjór önálló bírósági végrehajtó előtt folyamatban volt *végrhajtási ügyszám*. szám alatti végrehajtási eljárásban az alperesek egyenlő arányú, osztatlan közös tulajdonát képező perbeli ingatlan helyrajzi száma természetben alperesek lakcíme szám alatti ingatlan (tov: perbeli ingatlan) 1/1 arányú tulajdonjogát 2001. február 06. napján tartott ingatlanárverésen megszerezte oly módon, hogy az ingatlanért lakott értéken 500.000 forint vételárat fizetett ki.

A fenti végrehajtási eljárás során a végrehajtó beszerezte a perbeli ingatlan *2000. december 11. napján* kelt adó- és értékbizonyítványát, amely az ingatlan forgalmi értékét 1.000.000 forintban határozta meg. A telek és az építmény jellemzői ekkor a következők voltak: fekvése belterületi, de periférikus. Megközelíthetősége kiépített, pormentes úton volt lehetséges. Rendeltetése lakás volt. A főépület földszintes, alapozása beton volt. Falazata vályog, tetőszerkezete fa, melyen cserép héjazat volt tetőtér nélkül, közepes állapotban. A közepes állapotú épület életkora ekkor 12 év volt. Az épület nem volt alápincézve. Az épületben lévő lakásban 2 db szoba, 1 db konyha, 1 db kamra és 2 egyéb helyiség volt. A szobák és a mellékhelyiségek burkolata beton volt. Fűtése hagyományos, csak a villany volt bevezetve. Az alperesek, mivel a házban nem volt WC a házon kívül oldották ezt meg és lavórban fürödtek. A ház belül hengerrel volt kifestve. A nappaliban a padlón régi típusú fehér csempe volt, a szobákban pedig betonra lehelyezett linóleum. A ház kívülről vakolatlan volt, amely az utca felöli oldal kivételével dróthálóval volt bekerítve.

A Kecskeméti Körzeti Földhivatal a felperes tulajdonjogát a perbeli ingatlan 1/1 tulajdoni hányad vonatkozásában a földhivatali határozat száma számú határozatával árverési vétel jogcímén jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba. A perbeli ingatlant az árverést megelőzően és azt követően is az alperesek a gyermekeikkel és más hozzátartozóikkal használták; és jelenleg is használják.

[3] A felperes *2002. április 30. napján* fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújtott be az alperesek ellen 218.500 forint lakbér és közüzemi díj megfizetése iránt. A Kecskeméti Városi Bíróság (jelenleg Kecskeméti Járásbíróság) a fizetési meghagyást fizetési meghagyás ügyszáma számon kibocsátotta, majd a fizetési meghagyás ellentmondás hiányában 2002. június 21. napján jogerőre emelkedett. A jogerős fizetési meghagyás alapján a Kecskeméti Városi Bíróság végrehajtási ügyszám1 számon végrehajtási lapot állított ki a felperes kérelmére, amely alapján végrehajtási ügyszám2 számon indult végrehajtási eljárás az alperesek ellen.

[4] Ezután a felperes *2004. január 12. napján* nyújtott be keresetlevelet az alperesek ellen a perbeli ingatlan kiürítése iránt. A Kecskeméti Városi Bíróság a bírósági ügyszám számú 2004. május 12-én kelt ítéletével a felperes keresetével egyezően kötelezte az I. és II. rendű alpereseket az ingatlan kiürítésére és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására. A Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám. számú eljárása során a /7. sorszámú, 2004. március 29. napján tartott tárgyalásról készült jegyzőkönyv 2. oldalán tett I. rendű alperesi nyilatkozat szerint „az árverés óta egy alkalommal, tavaly október hónapban 20.000 forintot adtunk a II. rendű alperessel a felperesnek. Ezt a pénzösszeget bérleti díj

fejében adtuk a felperesnek. … A 20.000 forintról papír nem készült, én úgy gondolom, hogy ez egy, vagy két hónapnak a bérleti díja lehetett …. az albérleti díj havonta a perbeli ingatlan után 10.000-15.000 forint lenne.”

Az alperesek fellebbezése folytán eljáró Bács-Kiskun Megyei Bíróság (jelenleg Kecskeméti Törvényszék) bírósági ügyszám1 számú 2004. július 09-én kelt ítéletével az I. fokú bíróságnak az ingatlan kiürítésére kötelező ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. A másodfokú bíróság indoklása értelmében, hogyha a felek az árverés után bérleti szerződést nem kötnek, ennek hiányában mindaddig, amíg a fizetendő bérleti díj összegét a bíróság nem határozza meg, a lakbér meg nem fizetésére alapított felmondási jog érvényesen nem gyakorolható. A Legfelsőbb Bíróság (jelenleg Kúria) a felperes felülvizsgálti kérelemét a Legfelsőbb Bíróság ügyszáma. számú, 2005. február 02-én kelt végzésével felülvizsgálti kérelmet a jogerős ítélet indokaival egyetértve elutasította.

[5] Ezt követően az I. és II. rendű alperes, mint perújító alperesek a Kecskeméti Városi Bíróságon *bírósági ügyszám2* számon perújítási kérelmet és végrehajtás megszüntetése iránti keresetet nyújtottak be a perújított felperes ellen, melyben kérték a Pk.ügyszám. számú fizetési meghagyás hatályon kívül helyezését és a végrehajtási ügyszám2 számú végrehajtási eljárás megszüntetését. A Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám3 számú és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság megyei bíróság ügyszám számú, 2008. január 30. napján kelt és jogerős végzésével a perújító alperesek perújítási kérelmét, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasította.

[6] Mindeközben a felperes, mint adós ellen folyamatban lévő másik – nem ismert számú - végrehajtási eljárásban beszerzett *2011. november 21-én* kelt adó- és értékbizonyítvány szerint a perbeli ingatlan forgalmi értéke 7.500.000 forintra emelkedett. Az építmény jellemzői az alábbiak szerint változtak meg a korábbiakhoz képest:

Az ingatlan fekvése belterületi, megközelíthetősége kiépített pormentes úton volt lehetséges, rendeltetése lakás volt továbbra is. A főépület jellemzője volt, hogy az épület földszintes, 80%-os készültségi fokkal. Alapozása beton, szigetelés nélküli, falazata vályog, a tetőszerkezet nyeregtető formájú fa szerkezettel, Bramac cseréppel fedve ereszcsatorna nélküli, közepes állapotban. Az épület életkora ekkor már 19 év volt, állapota jó, alapterülete 100 m2. Az épületben lévő lakások száma 1 db; 3 db szoba, 1 db konyha, 1 db fürdőszoba, 1 db WC és 1 db előtér helyiségekkel. A szobák laminált parkettával, a többi helyiség járólappal borított volt. Fűtés fatüzelésű kazános, központi fűtésrendszerrel. Közművesítettsége vezetékes vízre, villanyra és emésztőgödörre változott.

Az ingatlanban ekkor is 8 fő lakott. A családi ház külső megjelenésén látható volt, hogy befejezetlen. Lajosmizse város periférikus negyedének szélén elhelyezkedő családi ház egyszerű fakerítéssel volt védett. A főépület egészének forgalmi értéke 7.460.000 forint, lakottan 5.595.000 forint. Melléképület egy fáskamra, mely fából készült és egy kazánház, mely téglából készült, vakolatlanul és hullámpala fedéssel. A melléképületek összességének forgalmi értéke 40.000 forint volt.

[7] 2001. után - közelebbről meg nem határozható időpontban - nem a felperes költségén a nappaliban és a konyhában mázas kerámia lapokat tettek le, a WC-be öblítő tartályos WC került, a fürdőszobába mosdót, zuhanyzót és villanybojlert helyeztek el. Később a konyhába beépített konyhabútort és kétmedencés mosogatót raktak. Ettől eltérő, későbbi időpontban a régi faszerkezetű Tessauer rendszerű ablakok helyére a három szobában és a konyhában új, műanyag hőszigetelő ablakokat tettek, továbbá a bejárati ajtót is kicserélték műanyag

hőszigetelő ajtóra. Ezen kívül a két utcai szoba régi ajtói helyére új, laminált ajtókat építettek be. Az egész házat kifestették és a falak nagy részét tapétával fedték be. A ház külső vakolására is sor került. Az utcai telekhatárra acélpálcás kerítést építettek.

A felperes semmilyen karbantartást, felújítást, értéknövelő beruházást nem végzett az ingatlanon.

[8] Időközben a felperes *2015. február 02. napján* keresetlevelet nyújtott be az alperesek ellen havi 30.000 forint bérleti díj megfizetése iránt, amit a Kecskeméti Járásbíróság a bírósági ügyszám4. számú, 2015. február 17. napján kelt és 2015. március 14. napján jogerős végzésével idézés kibocsátása nélkül elutasított.

[9] Ezután a felperes *2019. január 23. napján* kelt levelében közölte az alperesekkel, hogy a tulajdonát képező ingatlant használják, azonban „annak használatáért semmilyen ellenértéket nem fizetnek, emiatt 2014. február 01. napjától a mai napig mindösszesen 1.500.000 forint kvázi bérleti díjnak megfelelő összegű tartozást halmoztak fel". A felszólítás szerint a levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül fizessenek meg legalább 500.000 forint összeget és tájékoztassák, hogy a fenti tartozásukat miként kívánják rendezni, illetve, hogy az ingatlan használatára vonatkozó szerződést megköthessék. Közölte továbbá, hogy minden hónap 15. napjáig havi 25.000 forint összegű bérleti díj fizetésére kötelesek.

A felperes arra is figyelmeztette az alpereseket, hogy a fenti részlet megfizetésének, a tartozás rendezéséről szóló megállapodásnak, valamint a bérleti díjat tartalmazó szerződés megkötésének elmaradása esetén, az elmaradt díjak, valamint a bérleti díj megállapítása érdekében haladéktalanul bírósági eljárást kezdeményez.

A bérközlést és fizetési felszólítást az alperesek a rendelkezésre álló tértivevények szerint 2019. január 29. napján helyettes átvevő útján szabályszerűen átvették, avval szemben írásban kifogást nem emeltek és továbbra sem fizettek a lakás használatáért.

[10] ***A kereset és az alperesek védekezése:***

[11] Ezután a felperes bírósági ügyszám5. számon nyújtott be keresetlevelet 2019. március 26. napján az alperesek ellen *eredetileg* aziránt, hogy a bíróság kötelezze az alpereseket, mint egyetemleges kötelezetteket 150.000 forint lejárt bérleti díj és 2019. áprilistól havi 25.000 forint *bérleti díj* megfizetésére minden tárgyhónap 15. napi esedékességgel. A keresetlevelére 27.000 forint illetéket rótt le. A Kecskeméti Járásbíróság a bírósági ügyszám5/4. számú végzésével a felperes keresetlevelét visszautasította, de a Kecskeméti Törvényszék törvényszéki ügyszám. számú hatályon kívül helyező végzése folytán bírósági ügyszám6. számon folytatódott a peres eljárás a felek között.

A felperes a keresetlevelében az érvényesíteni kívánt jogát a Ptké. 1. § és 50. §-ra, a rPtk. 99. §, 301. §, 334. § (2) bekezdésére; A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1990. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 1. § (1)-(3) bekezdésére, 2. § (2) bekezdésére, 4. § (5) bekezdésére, 6. § (2) bekezdésére, 12. §-ra, valamint a Pp. 172. § (1)-(2) bekezdésére alapította.

Keresetlevelében előadta, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi a perbeli ingatlan, amit 2001. február 06-án árverési vétel útján szerezett meg. Előadta, hogy több alkalommal is megpróbált bérleti díjat kérni az alperesektől, de a próbálkozásai eredménytelenek voltak. 2002-ben fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett, ami jogerőre emelkedett

ellentmondás hiányában. Ez alapján az alperesek 218.500 forint lakbér és közüzemi tartozás megfizetésére lettek volna kötelesek, mely összeg behajtása érdekében 2006-ban végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezte az alperesekkel szemben.

Ezen kívül is több alkalommal indított pert az alperesek ellen az ingatlan kiürítése iránt, amelyek azonban nem vezetettek eredményre. Utoljára 2015-ben nyújtott be keresetlevelet az alperesek ellen, amit a Kecskeméti Járásbíróság idézés kibocsátása nélkül elutasított. Hangsúlyozta, hogy legutoljára 2019. január 23-án kelt levelében hívta fel az alpereseket, hogy fizessenek bérleti díjat, kössenek megállapodást, mely felszólításra nem válaszoltak és nem is teljesítettek a felperes részére.

Jogi érvelésként arra hivatkozott, hogy lakottan történt árverezést követően a felek nem állapodtak meg bérleti díjban, holott a lakástörvény 2014. március 15-ig hatályos 2. § (4) bekezdése szerint az alpereseknek a lakbérben meg kellett volna állapodniuk.

Hangsúlyozta, hogy az Ltv. 6. § (2) bekezdése szerint, ha a felek a lakbérben vagy a lakbér módosításában nem tudnak megegyezni, annak megállapítását bíróságtól kérhetik. Kifejtette, *hogy miután a felek között megállapodás etekintetben nem jött létre, az ingatlan alperesek általi használatáért 25.000 forint/hó bérleti díjat kért megállapítani 2018. októbertől - 2019. márciusig lejárt időszakra, majd 2019. áprilistól kezdődően kezdődően* a Ltv. 12. § (1) bekezdés alapján minden hónap 15-i esedékességgel, a kamat igényét rPtk. 301. §-ére, az egyetemleges marasztalás iránti igényét a Ltv. 4. § (5) bekezdése és rPtk. 334. § (2) bekezdésére alapította**,** egyben szakértő kirendelését indítványozta az összegszerűség alperesi vitatásának esetére.

A felperes a késedelmi kamatigényét a 2020. február 18-án tartott perfelvételi tárgyaláson nem tartotta fenn (/21. jkv. 1. oldal).

Keresetleveléhez csatolta a perbeli ingatlan nem hiteles tulajdoni lapját, a Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bíróság ügyszáma. számú végzését, árverési jegyzőkönyv ügyszáma számú árverési jegyzőkönyvet ingatlanárverésről, a 2019. január 23. napján kelt fizetési felszólítást és annak átvételét igazoló belföldi tértivevényeket.

[12] A felperesnek az alperesek érdemi ellenkérelemére adott /9. alatti és téves bírói felhívásra adott /16. alatti *válaszirata* szerint az alperesek által vitatott tények nem érintik a felperes keresetében foglaltakat. Hangsúlyozta, hogy a Kecskeméti Városi Bíróság 11.bírósági ügyszám számú ítélete 6. oldalán a 4. bekezdés szerint az ingatlan árverésen, lakott értéken történő megszerzése folytán bérleti jogviszony jött létre, mely jogviszonnyal a tulajdonossá vált felperes bérbeadói, míg a korábbi tulajdonosok bérlői pozícióba kerültek, ezért a bérleti jogviszony sajátos létrejötte folytán a bérleti szerződésnek a bérlő által a bérbeadónak fizetendő bérleti díj összegében kellene csak megállapodniuk. Kiemelte, hogy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírósági ügyszám1 számú ítélete szerint már a bírósági ügyszám7 számú határozatában is megállapította a bíróság, hogy az alperesek ingatlanának lakott állapotban történő értékesítése a peres felek között bérleti jogviszonyt hozott létre. Ugyanezt tartalmazta a Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám8 számú ítélete. Arra is hivatkozott, hogy a Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám. számú eljárása során /7. alatti jegyzőkönyvben tett az I. rendű alperesi nyilatkozat szerint „az árverés óta egy alkalommal, tavaly október hónapban 20.000 forintot adtunk a II. rendű alperessel a felperesnek.” Mindezek alapján a felek között megállapíthatóan bérleti jogviszony jött létre, amit az előbbi közokiratok és a csatolt tulajdoni lap is bizonyítanak.

Indítványozta a Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám számú ügyiratának a csatolását és igazságügyi szakértő kirendelését a 2018-2019. évi bérleti díj meghatározása érdekében. Hivatkozott a Vht. 137. §-ban foglaltakra.

[13] A bíróság /26. sorszámú kirendelő végzése folytán /27. sorszám alatt a Mohácsi Szakértő Bt. (szakértő neve) szakértői véleményt terjesztett elő.

A szakértői vélemény a perbeli ingatlan összkomfortos lakás minőségének megfelelő *bérleti díját* 2018-tól jelen időpontig terjedő időszak átlagában 109.000 forint/hó összegben állapította meg összehasonlító adatok alapján; míg a komfort nélküli minőségre vonatkozó bérleti díjat 2018-tól a jelen időpontig terjedő időszakra 23.000 forint/hó összegben állapította meg.

[14] A szakvéleményben foglaltakat felek nem vitatták, de a felperes a bíróság /37. és /46. alatti engedélyező végzései alapján törvényes határidőn belül *keresetet változtatott. A felperes 2020. október 15-i keltezésű /44. alatti végleges keresete szerint elsődlegesen kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy 2018. október és 2020. augusztusa közötti időszakra 25.000 forint/hó, majd 2020. szeptember hónaptól 109.000 forint/hó a használati díja a perbeli ingatlannak és másodlagosan ugyanezen összegeknek ugyanezen időpontoktól kezdődően az ítélethozatalig* terjedő időpontig történő egyetemleges megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket. A felperesnek kamatigénye nem volt. A felperes a felemelt keresete kapcsán további 60.480 forint illetéket fizetett meg (/36.).

A felperes érvényesíteni kívánt jogként hivatkozott a rPtk. 99.§, 112. §, 334. § (2) bekezdés, 423. §, 423. §, Ptké. 1. §, 50. § (1) bekezdés, az Ltv. 1. § (1)-(3) bekezdés, 2. §, 4.§ (5) bekezdés, 6. § (2) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, Pp. 172. § (1)-(2) bekezdés, BH2005.287., BH2001.279. eseti döntésekben írtakra.

Indítványozta a beszerzett szakértői vélemény kiegészítését a 2018-2020. évi használati díj megállapítása érdekében. Csatolta a perbeli ingatlan 2011. évre megállapított adó-és értékbizonyítványát.

[15] A felperes az alpereseknek a megváltoztatott kereseti kérelemmel kapcsolatos ellenkérelmével összefüggésben /42. alatt és a kiegészítő perfelvételi tárgyaláson (/62. jkv.) akként nyilatkozott, hogy a felperes már a 2020. augusztus 29-én kelt beadványában vitatta az alperesek által állított értéknövelő beruházások megtörténtét. Kiemelte, hogy álláspontja szerint nem a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kell elszámolni, mert szemben az alperesek hivatkozásával egy kvázi bérleti jogviszony és ennek mentén kell, hogy megtörténjen az elszámolás. Nem képezi tehát a per tárgyát az alperesek által hivatkozott és a felperes által kifejezetten vitatott értéknövelő beruházásoknak az elszámolása. Ezzel összefüggésben az alpereseknek viszontkeresettel kellett volna élniük, de ez nem történt meg. Utalt arra, hogy már a 2011. novemberi keltezésű adó és értékbizonyítvány is rögzítette azt, hogy a szobák laminált parkettások és több helyiség járólappal borított. A lakást fatüzelésű kazánnal és központi fűtésrendszerrel fűtik, továbbá benne van a víz és az emésztőgödör is, azaz aggályos az alperesek azon állítása, hogy 2015. évet követően végezték el a hivatkozott értéknövelő beruházásokat.

Elismerte, hogy a ház külső vakolását az alperesek készítették el (/68. jkv. 4. old.).

Előadta, hogy a Pp. 172. § (1) és (2) bekezdése éppen a felperes érvelését támasztja alá atekintetben, hogy más időszakos szolgáltatás iránt indított perben a marasztalásra irányuló kereseti kérelmet a le nem járt követelésre is elő lehet terjeszteni. E körben hivatkozott az Ltv. 2. § (2) bekezdés, 12. § (1) bekezdésében foglaltakra. Kiemelte, hogy e rendelkezések alapján az állapítható meg, hogy az alperesek minden hónap 15. napjáig kötelesek bért fizetni a felperes, mint tulajdonos részére. A Pp. 172. § (2) bekezdése szerint időszakos szolgáltatás

iránti perben a le nem járt időszakokra is előterjeszthető kereset. A felperes álláspontja szerint a követelése egyrészt a jelen időpontig lejárt, de az I. fokú ítélet meghozataláig lejáró követelésekről is dönthet a bíróság a keresete vonatkozásában. E körben hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bíróság ügyszáma1 számú, BH2005.287. jogesetként megjelent ítéletének indokolásában foglaltakra.

Azzal összefüggésben, hogy az alperesek beruházásának eredményeképpen a felperes jogalap nélkül gazdagodna, kifejtette, hogy nem bizonyított, hogy az alperesek milyen beruházásokat eszközöltek az ingatlan felperes tulajdonszerzését követően és ezzel kapcsolatban van-e bármilyen követelésük a felperessel szemben, hiszen ez ügyben viszontkeresetet nem terjesztettek elő és ami egyébként is idő előtti lenne a Ptk. 6:579. §-ban írtak szerint.

Azt az alperesi hivatkozást, hogy a szakértő által megállapított bérleti díjak összegéből könnyen megállapítható, hogy az alperesek megsokszorozták az ingatlan forgalmi értékét vitatta, és azt is hogy milyen mértékben és pontosan milyen beruházásokat eszközöltek az ingatlanon. Hangsúlyozta, hogy az ingatlan értéke nem tartozik a per tárgyához.

Csatolta a Legfelsőbb Bíróság ügyszáma1 számú LB határozatot.

[16] A felperes a /70. sorszám alatti beadványában tanú1 tanú vallomásával összefüggésben előadta, hogy a tanú szerint 2015-től kezdődtek meg a felújítások és 2.200.000-2.300.000 forint körüli összegre tette annak a költségét azzal, hogy a külső szigetelés költségét a tanú nem tudta megmondani. Ehhez képest a felperesek szerint a felújítási költségek a külső szigeteléssel, vakolással együtt 4.500.000 forint körüli összegbe kerülhettek. A tanú előadása szerint 2019-ben vett fel 3.000.000 forint kölcsönt, ami csak a külső vakolás, szigetelés és nyílászáró csere fedezetét jelentette, így a beruházási költségek másik felének a fedezete nem ismert.

Az alperesek - a felperes álláspontja szerint - nem új beruházásokat eszközöltek, hanem legfeljebb felújítást végeztek az ingatlanon 2015. után, hiszen már 2011-ben biztosan meg volt a fűtés, a fürdőszoba, a WC, a közműbekötések, a burkolások.

Utalt arra, hogy az alperesek által hivatkozott vagyoni előny visszatérítésének mértéke nem ismert és nem képezi az eljárás tárgyát. Kiemelte, hogy a felperes semmilyen beruházásról nem tudott, arról az alperesek nem tájékoztatták és engedélyt sem kértek a felperestől. Összességében továbbra is vitatta azt, hogy mikor és milyen költségen történtek a beruházások.

[17] A bíróság a felperes indítványára az alap – bérleti díjat megállapító - szakértői vélemény írásbeli kiegészítése iránt intézkedett és a szakértő a kiegészítő írásbeli igazságügyi műszaki szakértői véleményt /73. sorszám alatt előterjesztette.

A szakértő a kiegészítő szakvéleményében megállapította, hogy a perbeli ingatlan vonatkozásában a használati díj komfort nélküli állapotot figyelembe véve 2018-tól kezdődően 16.000 forint/hó; míg az ingatlan összkomfortos minősége esetén 75.000 forint/hó használati díj számítható.

A felperes a kiegészítő szakértői véleményben foglaltakat vitatta, különös tekintettel a szakértő által alkalmazott módszer, a személyiadó, a biztosítás, az amortizációs költségek felszámíthatósága tekintetében. Vitatta továbbá a szakértő által megállapított használati díjak mértékét is, ezért indítványozta a kiegészítő szakértői vélemény szóbeli kiegészítését.

[18] Az alperes a kiegészítő szakértői véleményben foglaltakat elfogadta és hangsúlyozta, hogy a szakértő számítási módszere, logikája helyes. Utalt arra, hogy az ingatlanok bérbeadása esetén speciális adójogszabályok alkalmazandók.

[19] Az alperesek /6.és /7. sorszám alatti azonos tartalmú érdemi *ellenkérelme* a felperes keresetének az elutasítására irányult arra hivatkozással, hogy a felek között soha nem volt bérleti jogviszony és hallgatólagosan soha nem egyeztek bele bérleti jogviszony létesítésébe.

Az alperesek a /11. sorszám alatti *viszontválaszukba*n arra hivatkoztak, hogy az elmúlt 18 év alatt semmiféle írásbeli megállapodás nem volt a felek között és szóbeli megállapodás sem jött létre, valamint vitatták azt is, hogy a bíróság megállapította volna, hogy a felek között bérleti jogviszony jött létre. Tagadták, hogy 2004-ben akként nyilatkoztak volna, hogy 20.000 forintot a felperes részére lakbér címén átadtak.

Hangsúlyozták, hogy az OTP lakásépítési hitelt az árverés után még 5 évig, havi 12.500 forint összegben törlesztették, sőt a kezesektől is 900.000 forintot vontak le, amit „papírokkal tudnak bizonyítani". Arra hivatkoztak, hogy „a ház az miénk", mert fizették a hitelt és szükség esetén ennek bizonyítására okiratokat csatolnak.

A bíróság felhívására ekörben csatolták a Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bíróság ügyszáma. számú végzést, a Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám8 számú, a bírósági ügyszám9 számú ítéleteket, a Bácsvíz Zrt. igazolását, hogy a perbeli ingatlan számú felhasználási helyen és címen Alperes2 alperes áll a szolgáltatóval 2011. szeptember 27. napjától kezdődően lakossági közszolgálati szerződéses jogviszonyban, valamint a Bácsvíz Zrt. 2008. szeptember 01. napján kelt igazolását, mely szerint a perbeli ingatlan vonatkozásában Alperes2 nevén 1993. augusztus 10-óta van vízbekötés és ekkor nem volt tartozása.

Vitatták a felperes követelésének összegszerűségét és a bizonyítási indítványok okszerűségét is és arra hivatkoztak, hogy szakértő kirendelése szükségtelen.

A perfelvételi trágyaláson az alperesek fenntartották azt a nyilatkozatukat, hogy az ingatlan továbbra is a tulajdonukat képezi, mert a rezsit folyamatosan ők fizetik, míg a banki hitelt ők fizették ki teljesen az árverés után.

[20] Az alpereseknek a felperes keresetváltoztatásával szemben előterjesztett /40. alatti és /57. alatti érdemi ellenkérelmük a kereset „részben-egészben, illetve részbeni elutasítására" és a csatolt költségjegyzék szerinti perköltségben való marasztalására irányult.

Elsődlegesen továbbra is arra hivatkoztak, hogy csak lejárt, már esedékes követelés iránt adható elő marasztalási kereset a Pp. 172. § alapján. A felperes keresete nem tartozik a Pp. 172. § (2) bekezdése szerinti időszakos szolgálatások körébe, ezért az idő előtti követelést érdemben kell elutasítani. Arra is hivatkoztak, hogy a Ltv. 6. § (2) bekezdése és a Kúria Legfelsőbb Bíróság ügyszáma. végzése szerint a lakáshasználati díj ellenértékének megállapítása csak a keresetlevél benyújtását követő időszakra, azaz a még le nem járt szolgáltatásra szólhat.

Másodlagosan kérték, hogy a bíróság a felperes 2020. augusztusig terjedő időszakra előterjesztett havi 25.000 forint lakáshasználati díj igényét a 23.000 forintot meghaladó részben utasítsa el.

Ekörben arra hivatkoztak, hogy a szakértői vélemény egyértelműen megállapította, hogy a felperes által megszerzett állapotú és komfortfokozatnak megfelelő bérleti díj 23.000 forint. Állították, hogy a felperes a tulajdonszerzése óta az ingatlanon beruházást nem hajtott végre, és ilyen nyilatkozatot nem tett.

Harmadlagosan kérték, hogy a 2020. szeptembertől terjedő időszakra előterjesztett 109.000 forint havi lakáshasználati díj igényt 23.000 forintot meghaladó részében utasítsa el a bíróság azért, mert a szakértői vélemény 6.1. pontjában szereplő bérleti díj megállapítás a perbeli lakás összkomfortos minőségéből indul ki, ami nem a felperes beruházásának eredménye, ezért jogalap nélkül gazdagodna a rPtk. 361. § (1) bekezdés a Ptk. 6:1. § (1) bekezdése szerint.

[21] Ezen túlmenően az alperesek a 2021. február 16. napján tartott kiegészítő perfelvételi tárgyaláson (/62. sorszámú jkv.) arra hivatkoztak, hogy 2001-ben a perbeli ingatlanban a falak álltak, de nem voltak bepucolva, a belső helyiségek csak nyers betonozásúak voltak, sem WC, sem fürdő, sem kazán nem volt. Belül a falak vakoltak voltak, víz az udvarban volt, egyedül a villany volt bevezetve. Emésztőgödör volt az udvaron. Ezután 2015. és 2017. évet követően elkészült a fűtés, a kazánház, a fürdő, a WC, és bevezetésre került a víz az ingatlanba. Elkészült továbbá a kerítés és a ház kívülről be lett pucolva, színezve. Ennek bizonyítására indítványozták tanú1 tanúkénti meghallgatását és a végrhajtási ügyszám. számú végrehajtási eljárás iratanyagának beszerzését.

[22] Az alperesek a kiegészítő szakvéleményeket elfogadták; az alperesek ellenkérelem változtatás iránti kérelmet a bíróság 2021. június 29. napján történt tájékoztatása ellenére (/76. sorszámú jkv. 3. oldal) nem terjesztettek elő.

[23] ***A bíróság döntése és jogi indokai:***

[24] *A felperes keresete az alábbiak szerint részben megalapozott:*

[25] A bíróságnak *elsőként* azt kellett vizsgálnia - figyelemmel arra, hogy a keresetlevél benyújtására 2014. március 15. napját követően került sor - hogy jelen peres eljárásban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vagy az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) rendelkezései az irányadók.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 50. § (1) bekezdése értelmében, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatályba lépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, a Ptk. hatályba lépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra – ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is – a Ptk. hatályba lépése előtt hatályos szabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében ezért a bíróság megállapította, hogy a felperes által hivatkozott 2001-ben bejegyzett tulajdonjoga folytán létrejött kvázi bérleti jogviszony vonatkozásában a régi Ptk. és a keresetlevél benyújtásakor hatályos A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (Pp.) rendelkezései az irányadók.

[26] Az alperesek *eredetileg* arra hivatkoztak, hogy „a ház a mienk”, azaz a perbeli ingatlan tulajdonosai. Ennek bizonyítására csatolták a Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bíróság ügyszáma. számú végzését, a Kecskeméti Városi Bíróság bírósági ügyszám8 számú, a bírósági ügyszám9 számú ítéletét, a Bácsvíz Zrt. igazolását, hogy a perbeli ingatlan számú felhasználási helyen és címen a II. rendű alperes áll a szolgáltatóval 2011. szeptember 27.

napjától kezdődően lakossági közszolgálati szerződéses jogviszonyban, valamint a Bácsvíz Zrt. 2008. szeptember 01. napján kelt igazolását, mely szerint a perbeli ingatlan vonatkozásában Alperes2 nevén 1993. augusztus 10-óta van vízbekötés és az igazolás kiadásának időpontjában nem volt tartozása.

Később a perben az alperesek már nem vitatták a felperes tulajdonosi minőségét (/62. jkv. 2. oldal).

Evvel szemben a felperes állítása szerint ő minősül a perbeli ingatlan tulajdonosának, melynek alátámasztására csatolta a perbeli ingatlan helyrajzi száma1 ingatlan nem hiteles tulajdoni lapját, a 2001. február 06. napján kelt árverési jegyzőkönyvet, felszólító levelet. Indítványozta a bírósági ügyszám10. számú peres eljárás iratanyagának beszerzését.

[27] A Pp. 323. § [A közokirat] (1) bekezdése szerint a közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

A (2) bekezdés értelmében a közokiratot az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni, a bíróság azonban az okirat kiállítóját hivatalból is felhívhatja nyilatkozattételre az okirat valódisága tekintetében.

A (3) bekezdés szerint a közokirat teljes bizonyító erővel bizonyítja

a) hogy a kiállító a benne foglalt intézkedést megtette vagy határozatot a benne foglalt tartalommal meghozta,

b) a közokirattal tanúsított adatok és tények valóságát,

c) a közokiratban foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját.

A (4) bekezdés értelmében elektronikus közokirat kiállításához az is szükséges, hogy a közokirat kiállítására jogosult az elektronikus okiraton - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy bélyegzőt, és amennyiben jogszabály így rendelkezik időbélyegzőt helyezzen el.

Az (5) bekezdés szerint jogszabály egyéb okiratot vagy - adathordozótól függetlenül - más dolgot közokirattá nyilváníthat.

A (6) bekezdés értelmében közokirattal szemben is van helye ellenbizonyításnak, kivéve, ha azt törvény kizárja vagy korlátozza.

[28] A Pp. 324. § [A közokiratról készült másolat bizonyító ereje] (1) bekezdés szerint az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van a közokiratról készített másolatnak - a másolatkészítés technológiájától és adathordozótól függetlenül -, ha a másolatot közokirat kiállítására jogosult vagy megőrzésére hivatott szerv, továbbá ha ezek ellenőrzése mellett más személy vagy szervezet készítette, valamint, ha azt az E-ügyintézési tv. szerinti hiteles másolatkészítés központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint készítették.

A (2) bekezdés értelmében, ha közokiratnak nem minősülő okiratról készül közokiratba foglalt másolat, a közokirat csupán azt bizonyítja, hogy annak tartalma a közokiratnak nem minősülő eredeti okiratéval megegyezik.

[29] A bíróság a felperes által másolatban és eredetben a Pp. 611-613. §-a szerint elektronikusan becsatolt okiratokból és közokiratból, a beszerzett bírósági ügyszám10. számú peres eljárás és a felcsatolt bírósági eljárások iratanyagából, mint közokiratokból

megállapította, hogy a felperes tulajdonjogát a földhivatal a perbeli ingatlan vonatkozásában árverési vétel jogcímén a földhivatali határozat száma számú határozatával 1/1 tulajdoni hányad vonatkozásában bejegyezte, ezzel egyidejűleg mindkét alperes tulajdonjogát törölte. Ennek cáfolatára az alperesek által becsatolt egyszerű okiratok nem voltak alkalmasak.

Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy - szemben az alperesek állításával - a perbeli ingatlan tulajdonosa a felperes. Ezt a tényt a peres eljárás során az alperesek később már nem vitatták.

[30] A felperes által becsatolt és felcsatolt bírósági ügyszám. számú ítélet indokolásából kitűnik, hogy a 2001. november 28. napján bejegyzett felperesi tulajdonjoghoz képest az alperesek által nem vitatottan az alperesek még mindig az ingatlanban laknak és a felperesnek a perbeli ingatlan használata után díjat nem fizetnek.

A felperes a 2019. január 23. napján kelt levelében havi 25.000 forint összegű bérleti díj és 1.500.000 forint 2014. február 01. napjától felhalmozódott hátralékos kvázi bérleti díj megfizetésére szólította fel az alpereseket. Elismerte, hogy a perbeli ingtalon lévő lakóépület külső vakolását az alperesek csináltatták meg.

Ezek voltak azok a tények, amelyekből a bíróság kiindulhatott.

[31] A felperes tulajdonjogának 2001. november 28-i bejegyzéskor hatályos a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 2. § (1) bekezdése szerint a lakásbérleti jogviszonyt (a továbbiakban: lakásbérleti jog) a bérbeadó és a bérlő szerződése határozott vagy határozatlan időre, illetőleg feltétel bekövetkezéséig hozza létre.

A (2) bekezdés értelmében a szerződés alapján a bérbeadó köteles a lakást a bérlő használatába adni, a bérlő pedig a lakás használatáért, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásért lakbért fizetni.

A (3) bekezdés szerint a lakásbérleti jog a lakásra és a lakáshoz tartozó helyiségekre terjed ki.

A (4) bekezdés értelmében a fizetendő lakbérben a szerződés megkötésekor kell megállapodni. Ha a lakbér mértékét jogszabály állapítja meg, a szerződés akkor is létrejön, ha a felek a fizetendő lakbérben nem állapodtak meg.

[32] Az Ltv. 6. § (1) bekezdés értelmében, ha a lakbér mértékét jogszabály határozza meg és a felek a szerződés megkötésekor a fizetendő lakbérben nem állapodtak meg, a bérbeadó köteles a lakbér összegét a beköltözést követő nyolc napon belül a bérlővel írásban közölni. Ha a bérlő a lakbér összegét, a közlés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban nem kifogásolja, a közölt bért köteles fizetni.

A (2) bekezdés szerint, ha a felek a lakbérben vagy a lakbér módosításában nem tudnak megegyezni, annak megállapítását a bíróságtól kérhetik. A bíróság jogerős határozatáig a lakásért a korábban fizetett, ennek hiányában a bérbeadó által közölt lakbért kell fizetni.

[33] A Pp. 172. § (3) bekezdése szerint valamely jog, vagy jogviszony fennállásának, vagy fenn nem állásának megállapítása iránt akkor terjeszthető elő kereseti kérelem, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása érdekében szükséges, és a jogszabály természeténél fogva, vagy a kötelezettség lejártának hiányában, vagy valamely más okból marasztalás nem kérhető.

[34] A Pp. szövegezéséből egyértelmű, hogy a megállapítási kereset előterjesztésének két együttes feltétele van, hogy a jogvédelem a felperest az alperessel szemben illesse meg, illetve, hogy a felperes marasztalást (teljesítést) a jogviszony természeténél fogva, vagy a kötelezettség lejártának hiányában vagy más valami okból ne követelhessen. Amennyiben a felperes keresetlevele a fenti feltételekkel összefüggő tényállítást, valamint jogállítást tartalmazza, azt érdemben vizsgálni kell, s amennyiben a fenti feltételek együttesen nem állnak fenn, a keresetet el kell utasítani.

A bíróság álláspontja szerint felperes megállapítási keresete a fenti két konjunktív feltételnek megfelel, mert a felek között még az is vitás volt, hogy ki a tulajdonosa az ingatlannak, ebből adódóan a kvázi bérleti jogviszony léte és a használati dj mértékében sem volt a felek között semmilyen megállapodás. Mindaddig, amíg a bíróság a díj összegét nem határozza meg, a kötelezettség lejárta hiányában a lakbér meg nem fizetésén alapuló felmondási jog érvényesen nem gyakorolható, ami a felperesnek az alperesekkel szembeni lényeges érdeke mintegy 20 év viszonylatában.

[35] A rPtk. 120. § (1) bekezdés értelmében, aki a dolgot hatósági határozat vagy árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki volt a tulajdonos. *Ez a rendelkezés ingatlan árverése esetére nem vonatkozik.*

[36] A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 137. § (1) bekezdés szerint a végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát csak a következő jogok terhelhetik:

a) a telki szolgalom,

b) a közérdekű használati jog,

c) az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,

d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlannyilvántartásba bejegyezve.

[37] Egységes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a lakásban maradó volt tulajdonost a bérlővel lényegében azonos jogállásúnak tekinti. A bérlővel lényegében azonos jogállás azt jelenti, hogy az Ltv. szabályai ennek a jogviszonynak a sajátos természetéhez igazodóan alkalmazandók (BH2001.237., BH2004.364.). Az alperesek ezért nem tekinthetőek az Ltv. 20. § (1) bekezdése szerinti jogcím nélküli lakáshasználónak, mert a 2001. február 06. napján tartott ingatlan árverésen az árverés tárgya az alperesek által lakott ingatlan volt, melynek tulajdonjogát a felperes, mint árverési vevő lakottan szerezte meg a rPtk. 120. § (1) bekezdés és a Vht. 137. § (1) bekezdése szerinti korlátokkal.

Tény, hogy a rPtk. 120. §-a alapján a felperesnek számolnia kellett avval, hogy a perbeli ingatlan tulajdonjogát a birtoklás és a használat korlátozásával szerezheti csak meg, ez a körülmény azonban nem zárja ki a felperesi ellenszolgáltatás iránti igényét és semmiképpen nem teremthet alapot arra, hogy az alperesek ellenszolgáltatás nélkül használják évtizedeken keresztül a felperes tulajdonát képező ingatlant. Ugyanakkor az alperesek, mint „kvázi bérlők” kötelmi jogosultsággal rendelkeznek a lakás használatára, azaz a használat nem jogcím nélküli, ezért önmagában emiatt nem is kötelezhetők a lakás kiürítésére sem, mint ahogyan ebben a kérdésben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírósági ügyszám1 számú ítéletében és a Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bíróság ügyszáma2 számú végzésében is állást foglalt. Ugyanakkor, mivel a felperesi vevő az árverési vétellel tulajdonjogot szerzett, ezért lakbérrel azonos összegű használati díj megfizetésére kötelesek, azaz az alperesek a lakás

használatára kizárólag ellenszolgáltatás fejében rendelkeznek jogosultsággal. A lakásban maradó volt tulajdonos alaperesek a Ltv. 2. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával meg kell fizetniük a lakáshasználatnak azt az ellenértékét, amelyet az Ltv. 6. § alapján a felek megállapodásának hiányában a bíróság jogerős határozattal állapít meg.

Mindezek alapján, mivel a felperes eredménytelenül szólította fel az alpereseket a 2019. január 23-án kelt levelében a „kvázi bérleti díj" megfizetésére, a felek között megállapodás etekintetben nem jött létre, a felperes jogszerűen kéri az Ltv. 6. § (2) bekezdés alapján a végleges keresete szerinti használati díj megfizetésére való kötelezését az alpereseknek.

[38] Az alperesek az érdemi ellenkérelmükben elsődlegesen arra hivatkoztak**,** hogy a Kúria Legfelsőbb Bíróság ügyszáma. számú végzése szerint a lakáshasználati díj ellenértékének megállapítása csak *a keresetlevél benyújtását követő* időszakra szólhat. Ekörben hivatkoztak a Pp. 172. § (1) és (2) bekezdésében írtakra is.

Evvel szemben a felperes jogi érvelése szerint a Pp. 172. § (2) bekezdése alapján a más időszakos szolgáltatás iránt indított perben marasztalásra irányuló kereseti kérelem a le nem járt követelések is előterjeszthető a Ltv. 2. § (2) bekezdése és 12. §-a szerint.

[39] A Pp. 172. § [A kereseti kérelem fajtái] (1) bekezdés szerint marasztalásra irányuló kereseti kérelem csak lejárt követelés érvényesítése iránt terjeszthető elő.

A (2) bekezdés értelmében t*artásdíj, járadék és más időszakos szolgáltatás iránt indított perben a marasztalásra irányuló kereseti kérelem a le nem járt követelésre is* előterjeszthető. Lakás, más helyiség vagy egyéb ingatlan visszabocsátása iránt a kereseti kérelem a visszabocsátás iránti kötelezettség lejárata előtt is előterjeszthető, feltéve, hogy a visszabocsátásnak határozott időpontban kell történnie.

[40] A felperes álláspontja helyes az alábbiak szerint:

[41] A Pp.172. § (2) bekezdés szerint tartásdíj, járadék és más időszakos szolgáltatás iránt indított perben a marasztalásra irányuló kereseti kérelem a le nem járt követelésre is előterjeszthető, azaz a követelés lejárt és le nem járt részre is előterjeszthető az alábbi korlátok között.

[42] A rPtk. 280. § (1) bekezdés szerint, ha a teljesítés ideje nincs meghatározva,

a) bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti,

b) ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet a teljesítésre bármikor felhívhatja.

A (3) bekezdés értelmében a tartásdíjat, az életjáradékot és a baleseti járadékot időszakonként előre kell fizetni. A jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített részleteket bírósági úton többé nem követelheti.

[43] A rPtk. 280. § (3) bekezdése szabályozza a szerződéses, illetve a szerződésen kívüli szolgáltatások teljesítési idejét és a jogérvényesítés határidejét. A felperes a 2019. január 23-án kelt és az alperesek által helyettes átvevő útján 2019. január 29-én átvett díj megfizetésére szólította fel az alpereseket. Ehhez képest a felperes a keresetlevelét 2019. március 26. napján nyújtotta be és 2018. október hónaptól érvényesít lakáshasználati díj igényt. A Pp. 172. § (2) bekezdése értelmében a tartásdíj, járadék és *más időszakos szolgáltatás* iránt indított perben a

marasztalásra irányuló kereseti kérelem a le nem járt szolgáltatásokra– a per folyamán és a jövőben esedékessé váló - is előterjeszthető.

Alaptalan az az alperesi hivatkozás, hogy a bérleti vagy használatidíj ne lenne időszakos szolgáltatás.

[44] A rPtk 434. § (1) bekezdése szerint a lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése hozza létre.

A (2) bekezdés szerint a lakásbérleti jogviszony létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, továbbá a lakásbérlet megszűnésére vonatkozó szabályokat külön törvény tartalmazza.

[45] Az ltv. 12. § (1) bekezdés szerint a bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában nem állapodtak meg, a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

[46] A lakásbérleti szerződések esetén alkalmazandó fenti rendelkezések egyértelműen rögzítik, hogy a bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni, ebből pedig kitűnik, hogy a bérleti, jelen esetben helyette használati díj iránti igény havonta, azaz időszakosan előre esedékes.

Ebből adódóan hasonlóan a tartásdíjra és járulékokra irányuló igényekhez, bírósági úton a keresetlevél benyújtását megelőző időszakra, azaz *visszamenőlegesen* csak a törvényben meghatározott korlátok közötti 6 hónapra visszamenőlegesen érvényesíthető. A jogosult tehát a 6 hónapnál régebben lejárt részletek megfizetésére irányuló igényt bírósági úton csak alapos ok fennállása esetén követelheti. Jelen esetben a felperes alapos ok fennállására - azon a túlmenően, hogy az alperesek a felperes tulajdonjogának vitatása folytán soha, semmikor, semekkora összegű díjat nem fizettek - nem hivatkozott, ezért a rPtk. 280. § (3) bekezdése alapján a keresetlevél 2019. március 26-i benyújtásához képest visszafelé számítva 2018. szeptember 26. napjától kezdődően lenne jogosult a használati díj érvényesítésére, azonban a felperes a keresetét 2018. október hónaptól az ítélethozatalig érvényesíti, ezért a bíróság csak ezen időtartamot vizsgálhatta.

Megjegyezi a bíróság, hogy egységes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a rPtk. 141. §-án alapuló használat visszterhessé azon időponttól válik, amikor az erre vonatkozó igényét a tulajdonostárs megfogalmazza és azt a tulajdonostársával közli, mert a tulajdonostársak közötti többlethasználat egyoldalúan és visszamenőlegesen nem tehető visszterhessé. Jelen esetben azonban nem közös tulajdonról van szó, és az ingyenesség lehetősége a fentebb kifejtettek szerint fel sem merülhet, ezért a felszólítólevél átvételének időpontja ebből a szempontból a perbeli esetben nem bírt jelentőséggel.

Jelen esetben a perindítás nincs határidőhöz kötve. A bíróság jogerős határozatáig a bérbeadó által közölt lakbért kellett volna fizetni, de ilyen nem történt. Mindezek alapján a bíróság álláspontja szerint a felperes használati díj iránti igénye 2018. októbertől kezdődően és a jövőre nézve alapos lehet és nem idő előtti, mert annak kifizetését az alperesek maguk sem állították; a jogi képviselővel eljáró alperesek viszontkeresetet vagy beszámítási kifogást sem terjesztettek elő.

[47] Az alperesek *másodlagosan* kérték, hogy a bíróság a felperes 2020. augusztusig terjedő időszakra előterjesztett havi 25.000 forint lakáshasználati díj igényét a 23.000 forintot meghaladó részben utasítsa el.

Ekörben arra hivatkoztak, hogy a szakértői vélemény egyértelműen megállapította, hogy a felperes által megszerzett állapotú és komfortfokozatnak megfelelő bérleti díj 23.000 forint. Állították, hogy a felperes a tulajdonszerzése óta az ingatlanon beruházást nem hajtott végre, és ilyen nyilatkozatot nem tett.

Harmadlagosan kérték az alperesek a felperesnek a 2020. szeptembertől terjedő időszakra előterjesztett 109.000 forint havi lakáshasználati díj igény 23.000 forintot meghaladó részében a kereset elutasítását azért, mert a perbeli lakás összkomfortos minőségéből indult ki a szakértő, amely nem a felperes beruházásának eredménye.

[48] Ezen túlmenően a kiegészítő perfelvételi tárgyaláson (/62. sorszámú jkv.) az alperesek képviseletében eljáró alperesi jogi képviselő úgy nyilatkozott, hogy 2001-ben az ingatlan falai álltak, melyek nem voltak bepucolva, a belső helyiségek nyers betonozásúak voltak, WC, fürdő, kazán nem volt. A víz az udvarban volt, a házba csak a villany volt bevezetve. Az ingatlan csatornázatlan volt, emésztő gödör volt csak. Ebben az állapotban vette meg az ingatlant 2001-ben a felperes. Ezután 2015-2017-ben elkészült a kerítés, a fűtés, a kazánház, a fürdő, a WC és ekkor került bevezetésre a víz. Ezután a csatornahálózatra rá lett kötve a ház és kívülről be lett pucolva, színezve az ingatlan.

Ekörben indítványozták végrehatjór önálló bírósági végrehajtó előtt végrehajtási ügyszám3 számon folyamatban volt végrehajtási eljárás iratanyagának beszerzését és tanú1 nevű gyermekük tanúkénti meghallgatását.

[49] A bíróság a nem teljesen érdektelen tanú1 tanút a 2021. április 22. napján tartott tárgyaláson (/68. sorszámú jkv. 2-5. oldal) meghallgatta. A tanú vallomása szerint 2015 évet megelőzően történtek bizonyos állagmegóvó munkák, majd 2015-től kezdődően részben közös saját forrásból és kölcsönből felújításra került sor.

Ugyanakkor az alperesek által beszerezni indítványozott végrehajtási ügy iratai között elfekvő 2000. december 11-i keltezésű adó- és értékbizonyítvány, valamint a felperes által /33. sorszám alatt csatolt 2011. november 21-i keltezésű adó- és értékbizonyítványból kitűnik, hogy szemben a tanú vallomásával, a szobák már 2011. novemberében is laminált parkettások voltak, a többi helyiség járólappal volt borított a 2000. december 11-i állapothoz képest, amikor a helyiségek még betonnal voltak borítva. 2011-ben ugyancsak létezett már a lakás fatüzelésű kazánja és központi fűtésrendszer kiépítése, valamint a vezetékes víz. Ugyancsak létezett a villany és emésztőgödör a korábbi villany közművesítettséghez képest.

Mindezek alapján a bíróság álláspontja szerint a nem teljesen érdektelen tanú vallomása az okirati bizonyítékkal szemben nem támasztotta alá azt az alperesi hivatkozást, hogy a felújítások 2015-ben kezdődtek volna meg. Ugyanakkor ennek a körülménynek a bíróság álláspontja szerint azért nem volt jelentősége, mert a felperes maga sem hivatkozott arra, hogy bármiféle karbantartást, felújítást, értéknövelő beruházást valamikor is végzett volna a perbeli ingatlanon. Sőt, a felperes a 2021. április 22. napján tartott tárgyaláson (/68. sorszámú jkv. 4. oldal) elismerte, hogy az alperesek pucolták be (vakolták) a házat; azaz az ingatlan jelenlegi komfortos állapotának kialakítása nem a felperes tevékenységének eredménye. Az alperesek által beszerezni kért 2000. december 11-i adó- és értékbizonyítvány a felperes 2001. évi tulajdonszerzéséhez időben közel rögzítette az ingatlan akkori állapotát, ezért ez alapján a szakértői vélemény elkészíthető volt.

[50] A felperes a többször módosított végleges kereseti kérelmében a 2018. október és 2020. augusztus közötti időszakra 25.000 forint/hó, 2020. szeptember hónaptól kezdődően pedig havi 109.000 forint használati díj megállapítását kérte. Figyelemmel arra, hogy az alperesek vitatták a felperes követelésének mind a jogalapját, mind az összegszerűségét, a felperes a követelése összegszerűségének bizonyítására Pp. 307. § (1) bekezdése alapján indítványozta szakértő kirendelését.

A perben a felperes indítványa alapján a bíróság szakértőként rendelte ki a Szakértői Bt. (szakértő neve) elsőként a felperes által indítványozott bérleti díj meghatározása iránt. A szakértő a szakvéleményét /27. sorszám alatt a bíróság elő tárta és megállapította, hogy összkomfortosan 109.000 forint/hó, komfort nélküli minőségben 23.000 forint/hó a perbeli ingatlan után fizetendő bérleti díj 2018-tól a szakvélemény elkészültének időpontjáig. A szakvéleményben foglaltakat az alperes elfogadta, a felperes a szakvélemény alapján törvényes határidőn belül keresetet változtatott és 2018. októbertől 2020. augusztusig terjedő időszakra havi 25.000 forint összegű bérleti díj, 2020. szeptembertől kezdődően pedig a szakvélemény szerinti havi 109.000 forint összegű bérleti díj megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket.

[51] Ezután a felperes ismételten keresetet változtatott a bíróság anyagi pervezetése alapján és a /44. sorszám alatti keresetében ugyanezen tartalommal használati díj megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket. Az ekként megváltoztatott kereset folytán indítványozta a szakértői vélemény kiegészítését. A szakértő a szakvélemény kiegészítési kötelezettségének eleget tett és az írásbeli kiegészítő véleményét, amit szóban is fenntartott, /73. sorszám alatt a bíróság elé tárta. Az ekként kiegészített szakvélemény megfelel a Pp. 316. §-ban foglaltaknak, azaz a szakvélemény aggályosságára, hiányosságára önmagával, illetve a perbeli adatokkal való ellentétességére a perben nem merült fel adat. Mivel a szakértői vélemény helyességéhez nyomatékos kétség nem fért, ezért a bíróság az írásban és szóban is kiegészített szakértői véleményt az ítéleti döntésének alapjául elfogadta.

[52] A szakértőivélemény összegezés 6.1. pontja szerint a perbeli ingatlanról becsatolt 2000. december 11. keltezésű adó- és értékbizonyítvány alátámasztja az ingatlan azon komfort nélküli állapotát, amit az alapszakvéleményben rögzített a szakértő.

Az eredeti bérleti díj meghatározásakor az egyik szakértői módszer az lett volna, hogy hasonlító adatokat gyűjt Lajosmizse területén a hasonló jellegű ingatlanok bérbeadásáról, de ilyet nem volt. Egyetlen egy luxus kivitelű ingatlannak a bérleti díja állt rendelkezésre az adott időszakból, ami ezért nem volt felhasználható.

A másik bérleti díj számítási módszer az önkormányzat tulajdonában lévő lakásoknak a bérleti díja alapján lehetséges úgy, hogy a rászorultsági, szociális alapon meghatározott bérleti díjnak kb. kétszerese az a díj, ami elérhető a piacon. Ezt alapul véve kiszámolta a 2001-es alapvetően komfort nélküli állapotnak és a szemlén látott jelenlegi összkomfortos állapotnak a bérleti díját, amit mind a két peres fél elfogadott; a felperes a keresetváltoztatását is részben erre alapította.

[53] A szakértő az írásbeli kiegészítő szakvéleményében, amit szóban is fenntartott a bérleti díjból visszaszámítva megállapította, hogy a jelenlegi összkomfortos minőség esetén 75.000 forint/hó, komfort nélküli minőség esetén 16.000 forint/hó a perbeli ingatlan használati díja.

Az ingatlan becsült forgalmi értékéből hasonlító adatok alapján a jelenlegi összkomfortos minőség esetén visszaszámított használati díj kerekítve 68.800ft/hó; komfort nélküli állapot esetére hasonlító adatnem állt rendelkezésre.

Ugyanakkor a kiegészített szakértői véleményben foglaltakat az alperesek elfogadták, de a felperes vitatta egyrészt arra hivatkozással, hogy a szakértő által megjelölt személyi jövedelemadó, biztosítás és amortizációs költségek nem számíthatók fel a használati díj megállapítása kapcsán, másrészt a vitatta a szakértő által alkalmazott módszert és a megállapított használati díj mértékét is.

[54] A bíróság a felperes indítványára a szakértőt a 2021. szeptember 09. napján tartott tárgyaláson (/80. sorszámú jkv.) szakértőként meghallgatta. A szakértő a szakvélemény kiegészítési kötelezettségének eleget tett.

Kifejtette, hogy a használati díj mértéke konkrét adatok hiányában egy becsült érték. Minden ingatlan esetében, ahol a bérleti díj és a használati díj közötti különbség meghatározásra kerül, a személyi jövedelemadó kivételével ez mindig egy becsült szám.

Figyelemmel arra, hogy az ingatlan jelenlegi állapota nem a felperes személyéhez köthető, ezért az ingatlan „komfort nélküli" állapotát alapján figyelembe vett, az alapszakvéleményben meghatározott 23.000 forint/hó bérleti díj összegből visszaszámított – 2018-tól a jelen időpontig terjedő időszak átlagában – 16.000 forint/hó összegben megállapított használati díjra jogosult.

[55] Az alperesek másodlagos és harmadlagos ellenkérelmükben arra hivatkoztak, hogy a szakértő az alapszakvéleményben egyértelműen megállapította, hogy a felperes által megszerzett állapotú és komfortfokozatnak megfelelő díj 23.000 forint, ezért a felperes keresetében 2020. augusztusig terjedő időszakra előterjesztett havi 25.000 forint, majd a 2020. szeptembertől terjedő időszakra előterjesztett havi 109.000 forint lakáshasználati díj igényét a 23.000 forintot meghaladó részben utasítsa el.

Figyelemmel arra, hogy az alperesek az érdemi ellenkérelmüket nem változtatták meg és viszontkeresetet, beszámítási kifogást a különböző beruházások elszámolására nem terjesztettek elő, ezért a bíróság a felperes által ténylegesen megvett komfortfokozatú lakás lakáshasználati ellenértékét az aggálytalan és alapos igazságügyi szakértői véleményt figyelemebe véve, de az alperesek ellenkérelme alapján állapította meg a használati díj mértékét a felperes keresetén nem túlterjeszkedve (2018. október-december (3), 2019 (12), 2020 (12), 2021. január-szeptember (9), azaz 36x23.000=828.000) egyetemlegesen marasztalta az alpereseket az ítélethozatalig kamat nélkül a rendelkező részben írtak szerint, ezt meghaladóan pedig a keresetet elutasította.

[56] ***A perköltség és perorvoslati tájékoztatás:***

[57] A felperes nagyobb részt pernyertes lett, ezért a bíróság a Pp. 83. § (2) bekezdése alapján a pernyertesség–pervesztesség arányát 63%-37%-ban határozta meg az alperesekre terhesebben és kötelezte az alpereseket a felperesnek a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint megállapított 1.308.000 forint pertárgyérték figyelembevételével a csatolt költségjegyzéknyomtatvány szerint felszámítottól eltérően, hivatkozás ellenére ténylegesen nem csatolt megbízási szerződés alapján felszámítható ügyvédi munkadíj helyett 65.400 forint ügyvédi munkadíjból, 27.000+60.480=87.480 forint illetékből,

116.058+58.600+15.000=189.658 forint szakértői díjból álló, azaz (65.400+87.480+189.658=342.538 forint) 342.538 forint 63%-ával egyenlő 215.798 forint összegű perköltség Pp. 87. § (2) bekezdése szerinti egyetemleges megfizetésére.

[58] A bíróságnak a pártfogó ügyvédi munkadíjára vonatkozó rendelkezése Pp. 101. § (3) bekezdésén alapul.

[59] Az ítélet elleni fellebbezési jogra vonatkozó tájékoztatás a Pp. 365. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a.) pontján, az (5)-(6)-(7) bekezdésén alapul.

K e c s k e m é t, 2021. október 07.

Dr. Babayné Dr. Hauk Hedvig sk.
bíró